

Wytyczne

dotyczące zasad funkcjonowania oraz obsługi umów

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej

PZU SA

Spis treści

I.	Uwagi ogólne	4
II.	Ogólne warunki ubezpieczenia	4
1.	Dostosowanie OWU do wymogów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej	4
2.	Adresaci ubezpieczenia	4
3.	Ograniczenia przedmiotowe OWU	4
4.	Przedmiot i zakres ubezpieczenia	4
5.	Ubezpieczenie nadwyżkowe	6
6.	Wypadek ubezpieczeniowy	7
7.	Szkoda objęta ubezpieczeniem	7
8.	Szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego	8
9.	Szkody wyrządzone przez podwykonawców	8
10.	Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej	9
11.	Zakres odpowiedzialności PZU	9
12.	Wyłączenia odpowiedzialności	9
13.	Wyłączenia bezwzględne	10
14.	Wyłączenia względne	11
15.	Ryzyka dodatkowe lub klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia	11
III.	Ryzyka dodatkowe z OWU	11
1.	Ryzyko dodatkowe nr 2 i 3 - Klauzule terytorialne	11
2.	Ryzyko dodatkowe nr 5 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy (Klauzula nr 5 OC pracodawcy)	11
3.	Ryzyko dodatkowe nr 6 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń (Klauzula nr 6 OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu)	12
4.	Ryzyko dodatkowe nr 9 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi (Klauzula nr 9 OC za szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi)	13
5.	Ryzyko dodatkowe nr 10 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym lub chronionym przez ubezpieczonego (Klauzula nr 10 OC za szkody w mieniu przechowywanym) i Ryzyko dodatkowe nr 11 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w pojazdach przechowywanych lub chronionych przez ubezpieczonego (Klauzula nr 11 OC za szkody w przechowywanych pojazdach)	13
6.	Ryzyko dodatkowe nr 12 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub przez ubezpieczonego ubezpieczającemu (Klauzula nr 12 OC za szkody wyrządzone ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego)	15
7.	Ryzyko dodatkowe nr 15 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych (Klauzula nr 15 OC spedytora)	15
8.	Ryzyka dodatkowe (Klauzule) nr 19 – 21 rozszerzające zakres podstawowy OC za produkt	16
9.	Ryzyko dodatkowe nr 19 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe wyrządzone innym producentom wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub dalszej	

	obróbki wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego (Klauzula nr 19 OC czyste straty finansowe powstałe przez zmieszanie lub dalszą obróbkę wadliwych produktów)	16
10.	Ryzyko dodatkowe nr 20 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe polegające na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów (Klauzula nr 20 OC za czyste straty finansowe polegające na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów)	17
11.	Ryzyko dodatkowe nr 21 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe powstałe w rzeczach wyprodukowanych za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń (Klauzula nr 21 OC czyste straty finansowe w rzeczach wyprodukowanych za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń)	18
12.	Ryzyko dodatkowe nr 25 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu (Klauzula nr 25 OC za szkody powstałe wskutek wibracji)	18
13.	Ryzyko dodatkowe nr 26a Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych (Klauzula Nr 26a OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych)	19
14.	Ryzyko dodatkowe nr 27 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej (Klauzula nr 27 OC za szkody mające postać czystych strat finansowych)	19
15.	Ryzyko dodatkowe nr 64 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody z tytułu prowadzenia działalności pomocy drogowej lub autoholowania (Klauzula nr 64 OC z tytułu prowadzenia działalności pomocy drogowej lub autoholowania)	20
IV.	Klauzule branżowe zawarte w Załączniku do OWU	20
1.	Klauzula nr 4 - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia ponad sumę gwarancyjną wynikającą z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania tej działalności (Klauzula nr 4 OC przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia – ubezpieczenie nadwyżkowe)	20
2.	Klauzula nr 16B Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych ponad sumę gwarancyjną wynikającą z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Klauzula nr 16B OC organizatora imprez podlegających obowiązkowi ubezpieczenia) ...	21
3.	Klauzula nr 22 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe powstałe z powodu wad etykiet i opakowań (Klauzula nr 22 OC z tytułu czystych strat finansowych powstałych z powodu wad etykiet i opakowań)	21
4.	Klauzula nr 24 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone z tytułu świadczenia usług informatycznych (Klauzula nr 24 Klauzula IT)	22
5.	Klauzula nr 68 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (Klauzula nr 68 OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej)	23
6.	Klauzula nr 70A Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o koszty poniesione przez ubezpieczonego lub osobę trzecią z tytułu wycofania produktów z rynku (Klauzula nr 70A Koszty wycofania produktów z rynku przez ubezpieczonego lub osobę trzecią)	23
7.	Klauzula nr 75 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w budownictwie	24
V.	Klauzule dodatkowe nie stanowiące integralnej części OWU	24
1.	Klauzula nr 6A Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w środowisku (Klauzula nr 6A Odpowiedzialność szkody w środowisku)	24
2.	Klauzula nr 13 – Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu	25
3.	Klauzula nr 28A Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną ustaloną w umowie ubezpieczenia podstawowego (Klauzula nr 28A Nadwyżkowa ochrona ubezpieczeniowa)	25
4.	Klauzula nr 29 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną o koszty wynagrodzenia ekspertów oraz o koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi (Klauzula nr 29 Koszty wynagrodzenia ekspertów oraz koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi ponad sumę gwarancyjną)	26
5.	Klauzula nr 71 - Postanowienia odmienne w zakresie zmiany pokrycia czasowego (trigger act committed)	26

6.	Klauzula nr 71A - Postanowienia odmienne w zakresie zmiany pokrycia czasowego (trigger claims made).....	26
7.	Klauzula nr 73 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez członków władz wspólnoty mieszkaniowej (Klauzula nr 73 OC zarządu wspólnoty mieszkaniowej)	27
VI.	Świadczenia przysługujące z umowy ubezpieczenia	27
VII.	Franszyza redukcyjna	27
VIII.	Warunki szczególne	28
IX.	Zawarcie umowy ubezpieczenia, obsługa umów ubezpieczenia	28
X.	Statystyka	29
XI.	Ewidencja księgowa	29

I. Uwagi ogólne

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej ustalone uchwałą nr UZ/31/2025 Zarządu PZU z dnia 11 marca 2025 r., zwane dalej „OWU”, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ofert ubezpieczenia przygotowywanych przez PZU SA od dnia 22 marca 2025 r. i w których okres ubezpieczenia rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia 22 marca 2025 r.

Do umów ubezpieczenia, dla których PZU SA przygotowało ofertę ubezpieczenia przed dniem 22 marca 2025 r. mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej ustalone uchwałą nr UZ/333/2020 Zarządu PZU SA z dnia 1 grudnia 2020 r.

II. Ogólne warunki ubezpieczenia

1. Dostosowanie OWU do wymogów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

W OWU znajdują się zapisy wymagane przez art. 17 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, zwanej dalej „ustawą”. Zgodnie z wymogiem ustawy zostały one umieszczone bezpośrednio po tytule OWU. Są to tabele, w których wskazano enumeratywnie zapisy OWU i klauzul dodatkowych, które zawierają następujące postanowienia:

- 1) przesłanki wypłaty odszkodowania i innych świadczeń;
- 2) ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia.

2. Adresaci ubezpieczenia

Z zastosowaniem OWU ubezpieczane mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie będące osobami prawnymi (§ 1 ust. 1 OWU).

3. Ograniczenia przedmiotowe OWU

- 1) W § 3 ust. 1 oraz § 4 ust. 1 OWU zostały wymienione rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej/prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej lub aktywności, do których OWU nie mają zastosowania;
- 2) Wyłączenie § 3 ust. 1 OWU dotyczy odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych wymaganych przez prawo jakiegokolwiek państwa, jeśli ubezpieczony podlega obowiązkowi posiadania takiego ubezpieczenia. Ogólne zasady funkcjonowania tych ubezpieczeń określa ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a szczegółowy zakres dla poszczególnych ubezpieczeń obowiązkowych OC został określony bądź przepisami ww. ustawy albo właściwymi rozporządzeniami Ministra Finansów;
- 3) Wyłączenie § 4 ust. 1 OWU dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej, zawodowej, aktywności lub posiadanego mienia, które są ubezpieczane na podstawie innych przeznaczonych do tego ogólnych warunków ubezpieczenia.

4. Przedmiot i zakres ubezpieczenia

- 1) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub posiadanym mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności i innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia;
- 2) Zakres podstawowy ubezpieczenia obejmuje:
 - a) odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności,

- b) odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadanego mienia,
 - c) odpowiedzialność cywilną za produkt wprowadzany do obrotu (OC za produkt),
 - d) odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości,
 - e) odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości;
- 3) W systemie Everest widoczne są 4 zakresy zaznaczone domyślnie tj.:
- a) odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności lub posiadanego mienia,
 - b) odpowiedzialność cywilna za produkt,
 - c) odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości,
 - d) odpowiedzialność cywilna najemcy ruchomości;
- 4) Zakres podstawowy ubezpieczenia na wniosek ubezpieczającego może zostać ograniczony, ale musi obejmować zawsze ubezpieczenie z tytułu prowadzonej działalności albo ubezpieczenie z tytułu posiadanego mienia (np. ubezpieczenie osób fizycznych z tytułu posiadania nieruchomości lub ruchomości, które nie są przeznaczone wyłącznie do prywatnego użytku przez ubezpieczonego). Mieniem takim może być np. kamienica, w której lokale są wynajmowane osobom trzecim lub budynek magazynowy/produkcyjny, w których osoby trzecie prowadzą działalność gospodarczą; wyłączenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadanego mienia jest możliwe w Everest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w zakładce „Postanowienia inne”.
Ważne! Zakres podstawowy ubezpieczenia musi obejmować zawsze odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności albo z tytułu posiadanego mienia;
- 5) Rezygnacja z zakresów OC za produkt, OC najemcy nieruchomości i OC najemcy ruchomości wymaga tylko odznaczenia w systemie Everest. Pozwala to na elastyczne dopasowanie zakresu podstawowego do indywidualnych potrzeb klienta.
Ważne! Wymaga to dokonania analizy potrzeb klienta (APK) i upewnienia się, że klient nie prowadzi działalności produkcyjnej lub handlowej lub nie korzysta z cudzych nieruchomości lub ruchomości w oparciu o umowę najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy;
- 6) Podstawowy zakres ubezpieczenia OC za produkt:
- a) Zgodnie z § 6 pkt 15 OWU produktem jest rzecz ruchoma, choćby została połączona z inną rzeczą (wraz z opakowaniem), za produkt uważa się także zwierzęta i energię. Integralną częścią produktu jest jego projekt, w tym także za którego przygotowanie odpowiada ubezpieczony (projektując go na własne potrzeby). Niebezpieczny charakter produktu może powstać na wielu etapach: projektowania, wykonania, przetwarzania/obróbki w celu wykonania produktu finalnego, przechowywania. Za energię ogólnie uważa się wszelkie rodzaje i postacie energii, które mogą być przedmiotem obrotu, niezależnie od źródła ich wytworzenia, np. energia elektryczna, ciepła. Nie mogą być ubezpieczone z zastosowaniem tej klauzuli nieruchomości, nie są one produktem w rozumieniu OWU. W rozumieniu OWU usługi, np. roboty budowlane, usługi sprzątania, itp. nie są produktem. Odpowiedzialność za szkody osobowe i rzeczowe powstałe na skutek nienależytego wykonania robót lub usług jest pokrywana w ramach odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej. Zwracamy uwagę, że jeśli przedmiotem zawartej przez ubezpieczonego umowy o wykonanie robót lub usług będą same roboty lub prace można zrezygnować z OC za produkt. Jeśli jednak usługa jest wykonywana z użyciem materiałów będących własnością wykonawcy usługi zakres ubezpieczenia powinien obejmować OC za produkt, aby były pokryte także szkody spowodowane użytą do wykonania usługi wadliwą rzeczą np. hydraulik wykonując prace hydrauliczne, do których użył zakupionych przez siebie materiałów, zainstalował wadliwą złączkę do rur, co spowodowało zalanie pomieszczenia. Aby tego rodzaju szkoda została pokryta, niezbędna jest OC za produkt;
 - b) Podstawowy zakres ubezpieczenia OC za produkt obejmuje szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu przez ubezpieczonego;
- 7) Podstawowy zakres ubezpieczenia OC najemcy nieruchomości lub ruchomości:

- a) Te dwa elementy zakresu podstawowego obejmują szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy,
 - b) W zależności od rodzaju mienia, z którego korzysta ubezpieczony, rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej może dotyczyć nieruchomości - odpowiedzialność cywilną najemcy nieruchomości lub ruchomości - odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości;
- 8) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody:
- a) wyrządzone umyślnie, z wyłączeniem szkód wyrządzonych umyślnie przez ubezpieczonego będącego osobą fizyczną lub reprezentantów ubezpieczonego,
 - b) wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa;
- 9) Ochroną ubezpieczeniową objęta jest także odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego określona w art. 446 § 4 kodeksu cywilnego („Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.”) i art. 446 (2) kodeksu cywilnego („W razie ciężkiego i trwałego uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, skutkującego niemożnością nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny poszkodowanego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.”);
- 10) Ochroną ubezpieczeniową objęta jest również odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za roszczenia regresowe zgłoszone ubezpieczonemu z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie, w następstwie wystąpienia objętej ubezpieczeniem szkody, za którą odpowiedzialność ponosi ubezpieczony czyli tzw. regresowalne kary umowne;
- 11) Warunkiem odpowiedzialności PZU jest aby wypadek ubezpieczeniowy, zdefiniowany w § 6 pkt 30 OWU, zaszedł w okresie ubezpieczenia, a roszczenie z tego tytułu zostało zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia;
- 12) Warunki ubezpieczenia, z zastrzeżeniem postanowień § 12 i § 13 OWU, zapewniają ochronę ubezpieczeniową w ramach dwóch reżimów odpowiedzialności cywilnej przewidzianych w Kodeksie cywilnym (odpowiedzialność deliktowa, odpowiedzialność kontraktowa).

5. Ubezpieczenie nadwyżkowe

W OWU znajdują się zapisy o ubezpieczeniu nadwyżkowym dwojakiego rodzaju:

- 1) ubezpieczeniu nadwyżkowym nad ubezpieczenie obowiązkowe (§ 3 ust. 2 OWU);
- 2) ubezpieczeniu nadwyżkowym nad ubezpieczenie dobrowolne (§ 3 ust. 3 OWU).

Ubezpieczenie nadwyżkowe działające powyżej sumy gwarancyjnej wynikającej z zawartej przez ubezpieczonego innej podstawowej umowy ubezpieczenia OC to osobna umowa dodatkowego ubezpieczenia mającego zastosowanie po wyczerpaniu sumy gwarancyjnej polisy podstawowej.

Ubezpieczenie nadwyżkowe, o którym mowa w pkt 2, dotyczy przede wszystkim klientów Pionu Klienta Korporacyjnego.

Przykład ubezpieczenia nadwyżkowego nad ubezpieczenie dobrowolne:

Przedsiębiorca X realizuje kontrakt budowlany. Zamawiający wymaga zawarcia ubezpieczenia OC z sumą gwarancyjną 50 000 000 zł. Przedsiębiorca X posiada już polisę ubezpieczenia OC dobrowolnej z sumą gwarancyjną 20 000 000 zł w innym zakładzie ubezpieczeń. Aby spełnić wymóg kontrahenta dotyczący sumy gwarancyjnej Przedsiębiorca X zawiera dodatkowo polisę nadwyżkową (klauszula nr 28A nadwyżkowa ochrona) z sumą gwarancyjną 30 000 000 zł. Będzie mieć zastosowanie, jeśli wysokość szkody przekroczy sumę gwarancyjną polisy podstawowej.

Analogicznie działa ubezpieczenie nadwyżkowe jako dodatkowe ubezpieczenie ponad sumę gwarancyjną wynikającą z polisy ubezpieczenia obowiązkowego (klauzula nr 4 OC przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia – ubezpieczenie nadwyżkowe lub klauzula nr 16B Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych ponad sumę gwarancyjną wynikającą z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej). Polisa nadwyżkowa będzie miała zastosowanie, jeśli wysokość szkody przekroczy sumę gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego.

6. Wypadek ubezpieczeniowy

- 1) Wypadkiem ubezpieczeniowym, zgodnie § 6 pkt 30 OWU jest **powstanie szkody** (trigger loss occurrence);
- 2) Odmienne regulacja dotyczy klauzuli nr 4A (obowiązkowe OC przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia) i klauzuli nr 16B (obowiązkowe OC organizatora imprez podlegających obowiązkowi ubezpieczenia), gdzie wypadkiem jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego (act committed). Chodzi o zachowanie spójności ubezpieczenia nadwyżkowego z ubezpieczeniem obowiązkowym;
- 3) Warunkiem odpowiedzialności PZU jest zajęcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia roszczenia.

7. Szkoda objęta ubezpieczeniem

- 1) Ochrona ubezpieczeniowa określona w OWU obejmuje **szkody na osobie** oraz **szkody rzeczowe**, będące następstwem czynu niedozwolonego (OC deliktowa) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa);
- 2) W OWU są zawarte nowe definicje szkody na osobie i szkody rzeczowe (§ 6 pkt 21 i 22 OWU). **Szkoda na osobie** została zdefiniowana jako strata powstała w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia;
Szkoda rzeczowa rozumiana jest jako strata powstała w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy oraz utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy;
- 3) Zakres pokrycia szkody obejmuje stratę rzeczywistą oraz **utraczone korzyści**, będące następstwem szkody rzeczowej bądź szkody na osobie, które wprawdzie mają postać straty finansowej, lecz należy je odróżnić od czystej straty finansowej. **Czysta strata finansowa** jest rozumiana jako szkoda samoistna-strata lub utracone korzyści, niebędące szkodą na osobie lub szkodą rzeczową (§ 6 pkt 1 OWU);
- 4) Czysta strata finansowa może zostać objęta ubezpieczeniem na podstawie klauzuli nr 27 - OC za szkody mające postać czystych strat finansowych;
- 5) Szkody w postaci czystych strat finansowych są również pokrywane w klauzulach 19, 20, 21, 22, 24, 68.
- 6) W § 8 ust. 5 OWU jest zdefiniowane **pojęcie szkody seryjnej**. Szkoda seryjna odwołuje się do pojęcia wypadku ubezpieczeniowego. Szkodą seryjną jest powstanie wszystkich szkód, które można przypisać tej samej przyczynie, w tym będących wynikiem wprowadzenia do obrotu partii (serii) produktów posiadających tę samą wadę. Szkody takie uważa się za jeden wypadek ubezpieczeniowy niezależnie od liczby poszkodowanych oraz przyjmuje się, że wszystkie szkody powstały w chwili powstania pierwszej szkody z serii. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszystkie szkody z takiej serii, nawet jeśli powstały one po zakończeniu okresu ubezpieczenia, pod warunkiem, że pierwsza szkoda z tej serii powstała w okresie ubezpieczenia, a szkody zostały zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia roszczeń;

- 7) Do oceny odpowiedzialności PZU za wszystkie szkody powstałe z tej samej przyczyny będą miały zastosowanie postanowienia umowy ubezpieczenia obowiązującej w okresie powstania pierwszej szkody z serii. Do wszystkich szkód, które można przypisać tej samej przyczynie będzie miała zastosowanie suma gwarancyjna ustalona na jeden wypadek ubezpieczeniowy. Ponieważ wszystkie szkody powstałe z jednej przyczyny stanowią jeden wypadek ubezpieczeniowy, franszyza redukcyjna, ustalana w odniesieniu do każdego wypadku ubezpieczeniowego, będzie potrącona jednokrotnie.

8. Szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego

- 1) Nowa w OWU, szersza definicja pracownika. Jest to osoba fizyczna zatrudniona przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także:
- a) praktykanta, stażystę, wolontariusza lub osobę skierowaną do prac społecznych, której ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy,
 - b) pracownika tymczasowego wykonującego pracę na rzecz ubezpieczonego;

Pracownik (B2B) - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zawierającą z pracodawcą umowę cywilnoprawną, podlegającą kierownictwu pracodawcy, korzystająca z infrastruktury pracodawcy i nie wykonująca zleceń od innych przedsiębiorców. Niekiedy ustalenie, czy dana umowa B2B spełnia przesłanki uznania jej za umowę o pracę może wymagać analizy lub ustalenia w orzeczeniu sądowym. Podwykonawca jest przedsiębiorcą, który przyjmuje zlecenia od innych przedsiębiorców lub prowadzi działalność zatrudniając pracowników.

- 2) Na podstawie OWU ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczonego przy wykonywaniu obowiązków na rzecz ubezpieczonego (§ 10 ust. 1 OWU). Zgodnie z § 10 ust. 2 OWU PZU rezygnuje z prawa do regresu wobec pracownika;
- 3) W przypadku wypłaty odszkodowania z tytułu szkód wyrządzonych przez pracownika tymczasowego wykonującego pracę na rzecz ubezpieczonego, PZU zachowuje prawo regresu do agencji pracy tymczasowej (§ 10 ust. 3 OWU).

9. Szkody wyrządzone przez podwykonawców

- 1) Na podstawie § 10 ust. 4 OWU, ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez podwykonawców ubezpieczonego lub dalszych podwykonawców, w przypadku gdy ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa ponosi za nich odpowiedzialność jak za własne działania, z zachowaniem prawa PZU do regresu do podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odpowiedzialnego za wyrządzoną szkodę;
- 2) Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o klauzulę nr 13 oznacza, że ubezpieczeniem objęte są szkody spowodowane przez podwykonawcę, które zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązany jest naprawić ubezpieczony, bez prawa PZU do regresu do podwykonawcy;
- 3) Przez podwykonawcę należy zgodnie z OWU rozumieć przedsiębiorcę, któremu ubezpieczony powierzył wykonanie zleconej pracy, usługi lub innej czynności, określonej w łączącej ich umowie (§ 6 pkt 9 OWU);
- 4) Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podwykonawców uregulowana jest w Kodeksie cywilnym w ramach obu reżimów odpowiedzialności: deliktowej i kontraktowej:
- a) w przypadku odpowiedzialności deliktowej ubezpieczony będzie odpowiadał na podstawie art. 429 KC, zgodnie z którym osoba powierzająca wykonanie czynności drugiemu, jest odpowiedzialna za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności. Aby uwolnić się od odpowiedzialności, ubezpieczony musi udowodnić, że nie ponosi winy w wyborze, albo że

wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności,

- b) odpowiedzialność kontraktowa ubezpieczonego obejmuje odpowiedzialność za działania lub zaniechania innych osób w sytuacji określonej w art. 474 KC. Za działania i zaniechania osób, z których pomocą ubezpieczony wykonuje zobowiązanie (kontrakt), odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie. Oznacza to, że ubezpieczony dłużnik odpowiada za takie zachowanie osób trzecich, jak za własne działanie, które jemu mogłoby być przypisane jako zawinione, gdyby sam wykonywał zobowiązanie. Dłużnik z mocy ustawy odpowiada za te osoby na zasadzie ryzyka, a więc np. nie będzie mógł się powołać na brak własnej winy w wyborze. Dłużnik może się uwolnić od odpowiedzialności jeśli wykaże okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi.

W przypadku kiedy ubezpieczony wyrządzi szkodę podwykonawcy, podwykonawca jest osobą trzecią w rozumieniu OWU, co oznacza, że taka szkoda jest objęta zakresem ubezpieczenia, o ile nie zachodzą przesłanki wyłączające odpowiedzialność PZU.

10. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej

- 1) Podstawowy zakres terytorialny odpowiedzialności nie jest ograniczony do terenu Polski, lecz obejmuje szkody powstałe na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii, Norwegii - § 11 OWU;
- 2) Rozszerzenie zakresu terytorialnego odpowiedzialności poza terytorium UE wymaga wybrania w systemie Everest jednej z dwóch opcji zakresu terytorialnego w zależności od potrzeb klienta (Klauzule nr 2 i 3);
- 3) Od zasady ogólnej, że ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii, Norwegii, przewidziano w OWU wyjątki.

Ubezpieczeniem, bez konieczności rozszerzenia zakresu terytorialnego o Klauzule nr 2 lub 3, objęta jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody powstałe poza granicami państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii, Norwegii, jeżeli szkody zostały wyrządzone:

- a) na terytorium całego świata – przez ubezpieczonego, reprezentantów ubezpieczonego lub pracowników ubezpieczonego, podczas podróży służbowej, o ile celem takiej podróży jest udział w targach, prezentacja wyrobów lub zakresu usług, prowadzenie negocjacji handlowych, udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach lub podobnych wydarzeniach, z wyłączeniem wykonywania prac, usług, lub wprowadzania produktu do obrotu,
- b) w przypadku OC za produkt - na terytorium całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii - pod warunkiem, że produkt został wprowadzony do obrotu przez ubezpieczonego na terytorium państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii, Islandii, przy czym produkt ten nie był przygotowany przez ubezpieczonego do eksportu lub ubezpieczony nie wiedział, że zostanie on wyeksportowany (eksport pośredni).

11. Zakres odpowiedzialności PZU

W zdecydowanej większości szkód odpowiedzialność PZU (i odpowiedzialność sprawcy) będzie oceniana w oparciu o przepisy prawa polskiego. W niektórych przypadkach, do oceny odpowiedzialności PZU tak jak do oceny odpowiedzialności sprawcy szkody, mogą mieć zastosowanie przepisy innych państw, a także prawo międzynarodowe, konwencje i umowy międzynarodowe. Odpowiedzialność PZU jest ograniczona zapisami OWU, ale zakres naprawienia szkody może być różny w różnych krajach.

12. Wyłączenia odpowiedzialności

- 1) Wyłączenia odpowiedzialności znajdujące się w § 12 i § 13 OWU oraz w ryzykach dodatkowych lub w klauzulach dodatkowych są postanowieniami ograniczającymi zakres ochrony oferowany w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU są zapisami

uniwersalnymi, obowiązującymi dla zakresu podstawowego i zakresu rozszerzonego na podstawie ryzyk dodatkowych lub klauzul;

- 2) Wyłączenia odpowiedzialności dzieli się na dwa podstawowe rodzaje:
 - a) wyłączenia bezwzględne, które generalnie nie są włączane do ochrony ubezpieczeniowej,
 - b) wyłączenia względne wyłączające ochronę ubezpieczeniową w zakresie, która może zostać objęta ubezpieczeniem z zastosowaniem ryzyk dodatkowych lub klauzul branżowych zawartych w Załączniku do OWU oraz Klauzulach dodatkowych do OWU OC Ogólnej, nie stanowiących załącznika do OWU. Klauzule dodatkowe do OWU OC Ogólnej wprowadzane są do umów ubezpieczenia w przypadku zaistnienia takiej potrzeby biznesowej i z tego powodu nie stanowią one integralnej części OWU.

13. Wyłączenia bezwzględne

- 1) Wyłączenia bezwzględne (§ 12 OWU) dotyczą z reguły wypadków, które postrzegane są jako zbyt duże ryzyko ubezpieczeniowe, np. szkody powstałe w następstwie działań wojennych (również bez formalnego wypowiedzenia wojny), terroryzmu lub powstałe na obszarach objętych działaniami wojennymi, stanem wojennym, stanem wyjątkowym, rewolucją, niepokojami społecznymi, związane z naruszeniem praw własności intelektualnej, rozszerzenie odpowiedzialności cywilnej ponad zakres odpowiedzialności wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, roszczenia wynikające z rękojmi i gwarancji, wszelkiego rodzaju kary pieniężne, należności publicznoprawne;
- 2) W OWU w katalogu wyłączeń bezwzględnych wprowadzono nowe wyłączenie: szkody wyrządzone umyślnie przez:
 - a) ubezpieczonego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jego pełnomocnika,
 - b) ubezpieczonego będącego osobą fizyczną,
 - c) reprezentantów ubezpieczonego- przy czym świadomość wprowadzenia do obrotu wadliwego produktu lub świadomość wadliwości wykonanej pracy lub usługi uważa się za równoznaczną z winą umyślną;

Za reprezentantów ubezpieczonego zgodnie z OWU uznaje się osoby uprawnione do reprezentowania ubezpieczonego innego niż osoba fizyczna:

- a) w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – członkowie zarządu lub prokurenci,
 - b) w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariusze lub prokurenci,
 - c) w spółkach jawnych – wspólnicy lub prokurenci,
 - d) w spółkach partnerskich – partnerzy lub członkowie zarządu lub prokurenci,
 - e) w spółdzielniach, fundacjach i stowarzyszeniach – członkowie zarządu,
 - f) w przedsiębiorstwach państwowych – dyrektor lub jego zastępcy,
 - g) w jednostkach samorządu terytorialnego - wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz inne osoby powołane do reprezentacji podmiotów publicznych, a także osoby kierujące jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi;
- 3) W OWU w katalogu wyłączeń bezwzględnych dodano także specyficzne wyłączenia mające zastosowanie, gdy zakres podstawowy obejmuje ryzyka OC produkt lub OC najemcy nieruchomości lub OC najemcy ruchomości:
 - a) do zakresu OC za produkt mają dodatkowo zastosowanie wyłączenia np. szkód polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu samego produktu; szkód spowodowanych przez produkt wykorzystywany w przemyśle lotniczym lub kosmicznym,
 - b) do zakresu OC najemcy nieruchomości mają dodatkowo zastosowanie wyłączenia szkód powstałych w gruntach; w urządzeniach, instalacjach, rzeczach ruchomych, o ile nie stanowią one części składowej nieruchomości, z której ubezpieczony korzystał na podstawie najmu. Objęte ochroną będą natomiast szkody powstałe w budynkach czy budowlach (będących nieruchomościami), z których ubezpieczony korzysta,

- c) do zakresu OC najemcy ruchomości mają dodatkowo zastosowanie wyłączenia szkód: polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie; powstałych w pojazdach lub ich wyposażeniu oraz w rzeczach pozostawionych w tych pojazdach; powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, z wyłączeniem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

14. Wyłączenia względne

Wyłączenia odpowiedzialności względne mają charakter fakultatywny, co oznacza, że takie wyłączenie odpowiedzialności może zostać usunięte poprzez włączenie, za opłatą dodatkowej składki, ryzyka dodatkowego lub odpowiedniej klauzuli rozszerzającej zakres ubezpieczenia.

15. Ryzyka dodatkowe lub klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia

Ryzyka dodatkowe lub klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia stanowią uzupełnienie podstawowego zakresu oferowanego w OWU. Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia dokonane jest w takim zakresie, w jakim zostało to wyraźnie ustalone w ryzyka dodatkowych, klauzulach czy postanowieniach dodatkowych lub odmiennych.

Klauzule można podzielić na:

- 1) ryzyka dodatkowe znajdujące się bezpośrednio w treści OWU;
- 2) klauzule branżowe zawarte w Załączniku stanowiącym integralną część OWU;
- 3) klauzule dla programu ubezpieczeniowego PZU OC EDUKACJA – dla offeringu PZU OC Edukacja;
- 4) klauzule dodatkowe do OWU OC Ogólnej, które nie stanowią integralnej części OWU;
- 5) klauzule tworzone indywidualnie na potrzeby danego klienta – warunki szczególne. W systemie Everest znajduje się pole, w którym uprawniony użytkownik ma możliwość wprowadzenia warunków szczególnych.

III. Ryzyka dodatkowe z OWU

1. Ryzyko dodatkowe nr 2 i 3 - Klauzule terytorialne

Zakres terytorialny polisy zdefiniowany w OWU jako terytorium państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Islandii, Norwegii, można zmienić w Everest poprzez wybór jednej z dwóch opcji na ekranie. Wybranie danej opcji oznacza, że ubezpieczeniem objęte są szkody, które powstały na terenie krajów, których dotyczy wybrana opcja.

Wybrać można jedną z dwóch opcji zakresu terytorialnego:

- 1) świat bez USA i Kanady, Australii i Nowej Zelandii;
- 2) cały świat.

Jak wybrać właściwą opcję zakresu terytorialnego? Ilustruje to poniższy przykład:

- a) Ubezpieczający wnioskuje o ubezpieczenie usług, które świadczy na terenie państw Unii Europejskiej – w systemie Everest nie ma konieczności rozszerzania zakresu terytorialnego,
- b) Ubezpieczający wnioskuje o ubezpieczenie OC za produkt eksportowany do państw Unii Europejskiej i Kanady – w systemie Everest wybieramy opcję „cały świat”,
- c) Ubezpieczający wnioskuje o ubezpieczenie usług, które świadczy na terenie Wielkiej Brytanii – w systemie Everest wybieramy opcję „świat bez USA i Kanady, Australii i Nowej Zelandii”.

2. Ryzyko dodatkowe nr 5 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy (Klauzula nr 5 OC pracodawcy)

- 1) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 5 rozszerza zakres odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.
- 2) Za pracownika (§ 6 pkt 12 OWU) zostały uznane osoby fizyczne zatrudnione przez ubezpieczonego na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę albo na

podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które zawarły z ubezpieczonym umowę cywilnoprawną jako przedsiębiorca; za pracownika uznaje się także:

- a) praktykanta, stażystę, wolontariusza lub osobę skierowaną do prac społecznych, której ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy,
- b) pracownika tymczasowego wykonującego pracę na rzecz ubezpieczonego;

Pojęcie „pracownika” w OWU jest szerokie, na równi z umową o pracę traktuje się umowy cywilnoprawne oraz inne przypadki powierzenia przez ubezpieczonego wykonywania pracy;

- 3) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 5 obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe i szkody na osobie wyrządzone pracownikowi w związku z wypadkiem przy pracy. Odszkodowanie za rzeczy uszkodzone czy zniszczone w wypadku przy pracy będzie przysługiwać na podstawie tego ryzyka dodatkowego mimo braku szkody na osobie;
- 4) Z ochrony ubezpieczeniowej zostały wyłączone świadczenia przysługujące poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym lub z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
- 5) Nowością jest objęcie w ramach tego ryzyka dodatkowego szkód w postaci czystej straty finansowej pracownika w związku z naruszeniem przez ubezpieczonego przepisów o ochronie danych osobowych. Odpowiedzialność PZU w tym zakresie ograniczona jest do kwoty stanowiącej 10% podlimitu odpowiedzialności ustalonego dla tego ryzyka i nie więcej jednak niż do kwoty 100.000 złotych, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia;
- 6) Wyrządzenie pracownikowi szkody nie będącej następstwem wypadku przy pracy objęte jest ochroną ubezpieczeniową w ramach zakresu wynikającego z OWU;
- 7) Nie proponujemy tego ryzyka dodatkowego tzw. firmom rodzinnym, czyli jednoosobowym działalnościami gospodarczym, w których zatrudnione są tylko osoby bliskie. Zgodnie z OWU nie obejmujemy ochroną szkód wyrządzonych osobom bliskim ubezpieczonemu.

3. Ryzyko dodatkowe nr 6 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz o koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń (Klauzula nr 6 OC z tytułu przedostania się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu)

- 1) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 6 oferujemy podmiotom z branży chemicznej (produkcja, składowanie, przechowywanie, dystrybucja, sprzedaż), przetwarzającym i unieszkodliwiającym odpady, prowadzącym wszelką działalność z użyciem materiałów mogących spowodować przedostanie się niebezpiecznych substancji;
- 2) Ryzyko dodatkowe rozszerza zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu. Zapewnia ona także pokrycie kosztów poniesionych przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji;
- 3) Dla przyjęcia ochrony ubezpieczeniowej niezbędne jest, aby:
 - a) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła,
 - b) początek procesu przedostania się niebezpiecznej substancji miał miejsce w okresie ubezpieczenia (wypadek ubezpieczeniowy).

4. Ryzyko dodatkowe nr 9 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi (Klauzula nr 9 OC za szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi)

- 1) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 9 dotyczy szkód w mieniu ruchomym, powierzonym w celu wykonania usługi. Ubezpieczeniem objęte są także szkody, które powstały po wydaniu powierzonego mienia, jeżeli są następstwem wadliwie wykonanej usługi przez ubezpieczonego;
- 2) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 9 jest przeznaczona dla podmiotów, prowadzących działalność usługową, z którą wiąże się ryzyko uszkodzenia mienia ruchomego, powierzonego przez kontrahentów ubezpieczonemu w celu dokonania obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji, serwisowania lub innych usług o podobnym charakterze. Ochrona obejmuje szkody powstałe podczas wykonywania usługi i po przekazaniu mienia odbiorcy, jeżeli są następstwem podejmowanych czynności obróbki, naprawy, czyszczenia itp. Ubezpieczenie obejmuje również przechowywanie mienia w celu wykonania usługi np. samochód w warsztacie czeka na zamówioną część;
- 3) Ryzyko dodatkowe (Klauzulę) nr 9 oferujemy różnego rodzaju firmom usługowym świadczącym usługi naprawcze (np. naprawa sprzętu AGD, warsztaty samochodowe), pralniom, pracowniom krawieckim, a także firmom sprzątającym oraz świadczącym usługi remontowe wnętrzarskie. Mieniem powierzonym w celu wykonania usługi może być mienie poddawane obróbce lub innej usłudze w siedzibie (warsztacie) ubezpieczonego oraz w siedzibie (miejscu zamieszkania osoby fizycznej) zamawiającego usługę;
- 4) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody w mieniu powierzonym, polegające na uszkodzeniu oraz zniszczeniu tego mienia, z wyłączeniem utraty mienia powierzonego powstałej z innych przyczyn niż jego zniszczenie lub uszkodzenie. Ubezpieczenie obejmuje tylko uszkodzenie i zniszczenie mienia, zarówno w trakcie wykonywania obróbki lub innej usługi, jak i podczas przechowywania mienia powierzonego w celu wykonania usługi;
- 5) Jeżeli mieniem powierzonym są pojazdy mechaniczne ubezpieczenie obejmuje także szkody wyrządzone podczas jazd próbnych. Brak limitu km na jazdy próbne. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód polegających na uszkodzeniu pojazdu w przypadku, gdy kierujący pojazdem nie posiadał uprawnień do kierowania nim.

5. Ryzyko dodatkowe nr 10 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu przechowywanym lub chronionym przez ubezpieczonego (Klauzula nr 10 OC za szkody w mieniu przechowywanym) i Ryzyko dodatkowe nr 11 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w pojazdach przechowywanych lub chronionych przez ubezpieczonego (Klauzula nr 11 OC za szkody w przechowywanych pojazdach)

- 1) Ryzyka dodatkowe (Klauzule) przeznaczone są dla podmiotów, dla których przechowywanie lub chronienie mienia dokonywane jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W związku z wprowadzeniem Klauzuli nr 4 kierowanej do przedsiębiorców wykonujących usługi ochrony mienia, ryzyk dodatkowych (Klauzul) nr 10 i 11 nie należy oferować przy zawieraniu umów z przedsiębiorcami świadczącymi wyłącznie usługi ochrony osób i mienia. Te ryzyka dodatkowe (Klauzule) mogą być stosowane dla firm ochrony osób i mienia, jeśli ubezpieczana jest także inna działalność prowadzona przez te firmy, wymagająca ich zastosowania;
- 2) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 10 przeznaczona jest dla firm świadczących usługi przechowywania mienia (szatnie, depozyty, magazyny itp.). Ryzyko dodatkowe nie dotyczy jednak przechowywania pojazdów (wyłączenie w § 19 ust. 2 pkt 3 OWU) oraz żywych zwierząt (wyłączenie w § 19 ust. 1 OWU);
- 3) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych lub chronionych przez ubezpieczonego umożliwia ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 11. Zainteresowane nią będą podmioty prowadzące parkingi oraz innego rodzaju działalności, które wiążą się z przechowywaniem powierzonych pojazdów mechanicznych;

- 4) Ryzyka dodatkowe (Klauzule) mogą być oferowane komisom (autokomisom), które przyjmując rzeczy ruchome do sprzedaży na rachunek dającego zlecenie (komisanta) zobowiązane są do ochrony mienia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą do czasu wydania go nowemu nabywcy. Jeżeli komis wykonuje także usługi dodatkowe takie jak np. mycie pojazdu dla zapewnienia właściwej ochrony należy proponować także ryzyko dodatkowe (Klauzulę) nr 9;
- 5) Ochrona udzielana na podstawie ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 10 nie obejmuje szkód w mieniu ruchomym, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania oraz innych podobnych umów (ryzyko dodatkowe nr 10 - wyłączenie w § 19 ust. 2 pkt 2 OWU) oraz pojazdach najmowanych, dzierżawionych, użytkowanych lub będących w posiadaniu ubezpieczonego na podstawie podobnych umów (ryzyko dodatkowe nr 11 - wyłączenie w § 20 ust. 3 pkt 2 OWU).
- 6) Ryzyka dodatkowe (Klauzula) nr 11 zawiera warunki, których spełnienie jest wymagane dla udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. Pojazdy mechaniczne powinny być przechowywane w pomieszczeniu zamkniętym i stale dozorowanym albo na terenie ogrodzonym stałym ogrodzeniem, oświetlonym w porze nocnej i stale dozorowanym. Wymogi te mają na celu ograniczenie ryzyka związanego z dozowaniem pojazdów mechanicznych. Nie spełnienie tych wymogów oznaczać będzie brak ochrony, nie należy więc oferować tego ryzyka dodatkowego podmiotom, które ich nie spełniają;

OWU zawierają definicję stałego dozoru, za który uważa się:

- a) całodobową ochronę ubezpieczonego mienia w miejscu ubezpieczenia wykonywaną w zorganizowany sposób przez pracowników koncesjonowanego przedsiębiorstwa ochrony osób i mienia (agencji ochrony mienia) lub
 - b) monitoring mienia mający za zadanie przekazanie sygnału alarmu o włamaniu do agencji ochrony mienia lub
 - c) całodobową ochronę mienia wykonywaną przez pracowników ubezpieczonego wykonujących zadania ochrony w ramach wewnętrznej służby ochrony
- przy czym zakres obowiązków osób sprawujących dozór musi wynikać ze stosownych procedur określających sposób zachowania w przypadku naruszenia zabezpieczeń lub próby dokonania włamania;
- 7) Z ryzyk dodatkowych (Klauzul) nr 10 i 11 mogą też korzystać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, którym mienie osób trzecich zostaje powierzone w celu dokonania obróbki, naprawy, czyszczenia lub innej usługi o podobnym charakterze i szukają ochrony ubezpieczeniowej z tytułu szkód powstałych wskutek kradzieży powierzonego mienia. Wybór klauzuli będzie uzależniony od rodzaju mienia. Ochrona ubezpieczeniowa na podstawie ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 9 jest ograniczona wyłącznie do szkód powstałych w wyniku uszkodzenia lub zniszczenia mienia, w tym także jego utraty powstałej wyłącznie z tych przyczyn - w § 18 ust. 3 pkt 1 i 4 OWU;
 - 8) Nie należy oferować ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 10 firmom budowlanym w celu ubezpieczenia powierzonych im materiałów budowlanych od kradzieży. Mienie takie powinno być ubezpieczone od kradzieży w ramach ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, w którym są określone wymogi dotyczące zabezpieczenia mienia przed kradzieżą;
 - 9) Z ochrony ubezpieczeniowej udzielanej w ramach ryzyk dodatkowych (Klauzul) nr 10 i 11 wyłączone zostały szkody powstałe w mieniu powierzonym wskutek wykonywania czynności objętej usługą, tj. obróbki, naprawy, czyszczenia, konserwacji lub innych usług o podobnym charakterze;
 - 10) Dodatkowym wymogiem obu ryzyk dodatkowych (Klauzul) jest obowiązek niezwłocznego powiadomienia o zdarzeniu policji w przypadku wystąpienia szkody. W obu ryzykach dodatkowych (Klauzulach) jest zawarty wymóg, aby to powiadomienie nastąpiło nie później niż w ciągu 3 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu. Zaniedbanie tego obowiązku umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa powoduje, że PZU będzie wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe z tego powodu;

- 11) W przypadku ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 11 należy także pamiętać, że definicja pojazdu stosowana na potrzeby tego ryzyka dodatkowego jest pojęciem węższym niż definicja pojazdu znajdująca się w § 6 pkt 11 OWU. Przyjmuje się definicję pojazdu w brzmieniu ustalonym w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

6. Ryzyko dodatkowe nr 12 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu lub przez ubezpieczonego ubezpieczającemu (Klauzula nr 12 OC za szkody wyrządzone ubezpieczonemu przez innego ubezpieczonego)

- 1) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 12 umożliwia rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o szkody jakie mogą sobie wyrządzić wzajemnie osoby objęte jedną umową ubezpieczenia bez konieczności zawierania przez nich odrębnych umów;
- 2) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyłącznie roszczenia pomiędzy podmiotami wskazanymi w umowie ubezpieczenia jako ubezpieczeni. Jeżeli ochrona ubezpieczeniowa w ramach tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli) ma być ograniczona tylko do szkód wyrządzonych sobie wzajemnie przez niektórych ubezpieczonych, albo ograniczona wyłącznie do szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego (ubezpieczonych) ubezpieczającemu, należy to wyraźnie wskazać w umowie ubezpieczenia (w warunkach szczególnych);
- 3) W ramach tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli) mogą być także objęte ubezpieczeniem szkody wyrządzone przez ubezpieczonego (ubezpieczonych) ubezpieczającemu. Dotyczyć, to będzie jednak tylko takich sytuacji, kiedy ubezpieczający zawiera umowę ubezpieczenia na rachunek ubezpieczonego, a więc ubezpieczony (ubezpieczeni), którego/których odpowiedzialność cywilna objęta jest ochroną ubezpieczeniową i ubezpieczający są różnymi podmiotami;
- 4) Należy pamiętać, że postanowienia ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 12 nie obejmują podwykonawców, którzy nie zostali wskazani w umowie ubezpieczenia jako ubezpieczeni;
- 5) Co do zasady nie należy stosować ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 12, gdy ubezpieczeni są powiązani osobiście lub kapitałowo np. współwłaściciele kamienicy będący osobami bliskimi, przedsiębiorcy będący osobami bliskimi lub jedna ze spółek kapitałowych jest właścicielem lub znaczącym udziałowcem/akcjonariuszem innych spółek.

7. Ryzyko dodatkowe nr 15 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych (Klauzula nr 15 OC spedytora)

- 1) Szkody w rzeczach będących przedmiotem czynności spedycyjnych zostały wyłączone z zakresu podstawowego zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 1 pkt 7 OWU. Włączenie do ubezpieczenia tych szkód może być dokonane na zasadach określonych w ryzyku dodatkowym (Klauzuli) nr 15. Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli będzie obejmować szkody niezależnie od podstawy dochodzonych roszczeń tj. w ramach odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej;
- 2) Odpowiedzialność cywilna spedytora uregulowana została w art. 794 – 804 Kodeksu cywilnego. W ramach tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli) odpowiedzialność obejmuje czynności wymienione w § 22 ust. 3 pkt 1-11 OWU, które nie pokrywają się całkowicie z czynnościami spedycyjnymi określonymi w ww. przepisach Kodeksu cywilnego oraz w Ogólnych Polskich Warunkach Spedycyjnych opracowanych przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki;
- 3) Inne niż wymienione w § 22 ust. 3 pkt 1-11 OWU czynności spedycyjne mogą zostać objęte ubezpieczeniem po uzyskaniu zgody PZU. W żadnym jednak wypadku rozszerzenie czynności spedycyjnych nie powinno dotyczyć czynności spedytora jako przewoźnika. W ramach ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 15 będą jednak pokrywane szkody powstałe podczas przewozu towarów, jeżeli są następstwem nienależytego wykonania czynności spedycyjnych przez ubezpieczonego spedytora, o których mowa w § 22 ust. 3 OWU np. niewłaściwego załadunku towarów;

- 4) Zgodnie z art. 800 Kodeksu cywilnego spedytor może sam dokonać przewozu. W tym wypadku spedytor ma jednocześnie prawa i obowiązki przewoźnika. Ochrona z tytułu wykonywania umowy przewozu, powinna być udzielona na podstawie odrębnych ogólnych warunków ubezpieczenia OC przewoźnika, który zawiera także możliwość rozszerzenia o klauzulę OC spedytora.

8. Ryzyka dodatkowe (Klauzule) nr 19 – 21 rozszerzające zakres podstawowy OC za produkt

- 1) Ryzyka dodatkowe (Klauzule) rozszerzające zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt mogą być wprowadzone do umowy ubezpieczenia jedynie, gdy zakres podstawowy obejmuje OC za produkt.
- 2) O ile zakresem ubezpieczenia OC za produkt objęte są szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone przez wadliwy produkt, to włączenie do umowy ryzyk dodatkowych (Klauzul) nr 19-21 poszerza zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe powstałe z powodu wprowadzenia przez ubezpieczonego do obrotu wadliwego produktu (klauzule nr 19, 20) lub wadliwych maszyn i urządzeń (klauzula 21);
- 3) Czystymi stratami finansowymi mogą być na przykład koszty innych producentów, którzy zmieszali wadliwe produkty pochodzące od ubezpieczonego z własnymi niewadliwymi produktami lub poddali wadliwe produkty ubezpieczonego dalszej obróbce, w wyniku czego wytworzyli wadliwy produkt finalny (ryzyko dodatkowe nr 19). Mogą to być także poniesione przez osoby trzecie koszty związane z koniecznością wymontowania dostarczonego przez ubezpieczonego wadliwego produktu, stanowiącego część składową jakiegoś urządzenia i zamontowania w jego miejsce produktu wolnego od wad (ryzyko dodatkowe nr 20);
- 4) Zakres pokrywanych czystych strat finansowych jest ustalony szczegółowo w każdym ryzyku dodatkowym (Klauzuli). Należy pamiętać, że obok wyłączeń odpowiedzialności określonych w tych ryzykach dodatkowych (Klauzulach) będą miały zastosowanie także wyłączenia zawarte w OWU, w tym odnoszące się do OC za produkt.

9. Ryzyko dodatkowe nr 19 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe wyrządzone innym producentom wskutek zmieszania, połączenia, przetworzenia lub dalszej obróbki wadliwych produktów dostarczonych przez ubezpieczonego (Klauzula nr 19 OC czyste straty finansowe powstałe przez zmieszanie lub dalszą obróbkę wadliwych produktów

- 1) Zgodnie z § 23 ust. 3 OWU ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody poniesione przez producenta, który zmieszał, połączył, przetworzył wadliwe produkty dostarczone przez ubezpieczonego lub poddał je dalszej obróbce, w wyniku czego powstał wadliwy produkt finalny; Klauzulę proponujemy producentom produktów, którzy produkują produkt podlegający połączeniu, zmieszaniu, obróbce. Nie proponujemy tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli) producentom wyrobu finalnego np. producentowi okien lub drzwi ale zaproponujemy ją producentom dostarczającym okucia, ościeżnice i szyby do tych okien lub drzwi;
- 2) Z uwagi na rodzaj udzielanego pokrycia to ryzyko dodatkowe (Klauzula) powinno być zawsze oferowana producentom wytwarzającym produkty, które mogą zostać zmieszane z innymi produktami lub są półproduktami, które ich nabywcy poddają dalszemu procesowi obróbki w celu wytworzenia produktu finalnego. Producent papryki, który wyłącznie dostarcza paprykę do sklepów nie potrzebuje tej klauzuli, ale producent, który dostarcza paprykę do producenta keczupu już tej klauzuli potrzebuje. Nie należy tej klauzuli oferować klientom wprowadzającym do obrotu maszyny czy urządzenia służące do produkcji innych rzeczy. Dla takich podmiotów przeznaczone jest ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 21, tzw. klauzula maszynowa;
- 3) Przez produkt finalny należy rozumieć każdy produkt, który został wytworzony przez innego producenta niż ubezpieczony, w oparciu o produkt dostarczony przez ubezpieczonego. Definicja produktu finalnego znajduje się w § 6 pkt 16 OWU;

- 4) Istotą tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli) jest pokrycie kosztów jakie ponieśli inni producenci produktów na wytworzenie produktu finalnego, który okazał się wadliwy na skutek zmieszania, połączenia, przetworzenia wadliwego produktu dostarczonego przez ubezpieczonego z własnymi niewadliwymi produktami, lub kosztów poniesionych na skutek dalszej obróbki dostarczonego przez ubezpieczonego wadliwego produktu w celu wytworzenia produktu finalnego;
- 5) Zakresem ubezpieczenia objęte są wyłącznie koszty enumeratywnie wymienione w tym ryzyku dodatkowym (Klauzuli). Pokrywane koszty zostały ustalone dla dwóch różnych sytuacji:
 - a) kiedy naprawa produktu finalnego jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona – § 23 ust. 4 OWU,
 - b) kiedy naprawa jest niemożliwa lub nie jest ekonomicznie uzasadniona – § 23 ust. 5 OWU;
- 6) W ryzyku dodatkowym (Klauzuli) wymienione zostały koszty, za które PZU nie odpowiada. Są to m.in. koszty poniesione przez producenta produktu finalnego na zakup wadliwych produktów od ubezpieczonego oraz koszty ponownego zakupu produktów wolnych od wad (te powinien pokryć ubezpieczony w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej lub dostarczyć produkty wolne od wad). Zakresem ubezpieczenia nie są także objęte szkody wynikłe z opóźnień wszelkiego rodzaju. Pełen zakres wyłączeń znajduje się w § 23 ust. 6 i 8 OWU;
- 7) Jeżeli wadliwy produkt finalny wyrządzi szkodę osobową albo rzeczową i przyczyną będzie wada produktu finalnego spowodowana przez produkty dostarczone przez ubezpieczonego, szkody takie objęte są zakresem ubezpieczenia OC za produkt.

10. Ryzyko dodatkowe nr 20 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe polegające na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów (Klauzula nr 20 OC za czyste straty finansowe polegające na pokryciu kosztów demontażu wadliwych produktów)

- 1) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 20 rozszerza zakres ubezpieczenia o czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie na zlokalizowanie wadliwego produktu, usunięcie, demontaż lub odstąpienie wadliwych produktów oraz na zamontowanie, umocowanie lub położenie produktów bez wad; To ryzyko dodatkowe (Klauzulę) proponujemy firmom produkującym części składowe i podzespoły, części do montażu, części zamienne, elementy konstrukcyjne – stanowiące składową linię produkcyjnej lub urządzenia.
- 2) Generalną zasadą jest, że ochrona udzielana na podstawie tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nie obejmuje sytuacji, gdy ubezpieczony sam zainstalował lub zamontował wadliwy produkt lub zlecił jego montaż lub instalację we własnym imieniu;
- 3) Od zasady, o której mowa w pkt 2, przewidziano wyjątek - pokryjemy koszty zlokalizowania wadliwego produktu, usunięcia, demontażu lub odstąpienia wadliwych produktów oraz montażu, umocowania lub położenia produktów bez wad nawet wtedy, gdy ubezpieczony sam zamontował lub zainstalował wadliwy produkt lub zlecił jego montaż lub instalację we własnym imieniu w przypadku, gdy konieczność demontażu wynika z innej przyczyny niż wadliwe zainstalowanie lub zamontowanie produktu, przy czym ochrona ta nie obejmuje zysku ubezpieczonego z tytułu realizacji czynności lub działań;
- 4) W przypadku gdy wymontowanie wadliwego produktu nie jest możliwe albo jest nieopłacalne stosuje się postępowanie zastępcze. W ramach postępowania zastępczego zamiast wymiany wadliwego produktu zostaje podjęty inny odpowiedni środek w celu zapobieżenia powstaniu szkody;
- 5) Z ochrony ubezpieczeniowej zostały wyłączone w szczególności produkty stanowiące część składową lub element wyposażenia pojazdów samochodowych, statków powietrznych, wodnych i kosmicznych oraz produkty, które mogą stanowić część składową i są trwale połączone z budynkiem, budowlą. Trwale połączenie powinniśmy interpretować następująco – elementy trwale połączone z budynkiem to takie, których nie da się w ogóle zdemontować lub też demontaż nie jest możliwy bez uszkodzenia

elementów budynku. Okno jest wmurowane i zakotwione – nie ma możliwości jego wymontowania bez dokonania uszkodzeń. Tak samo rura w ścianie, czy też glazura do niej przyklejona. Ale demontaż grzejnika, kranu, klamki, który jest możliwy bez uszkodzenia budynku poprzez np. odkręcenie, będzie objęty ochroną.

11. Ryzyko dodatkowe nr 21 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe powstałe w rzeczach wyprodukowanych za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń (Klauzula nr 21 OC czyste straty finansowe w rzeczach wyprodukowanych za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń)

- 1) Ryzyko dodatkowe nr 21 tzw. klauzula maszynowa rozszerza zakres odpowiedzialności o czyste straty finansowe poniesione przez producenta na skutek wyprodukowania przez niego rzeczy ruchomych lub poddania obróbce rzeczy ruchomych przy użyciu wadliwych maszyn i urządzeń wprowadzonych przez ubezpieczonego do obrotu;
- 2) Ochroną objęte są czyste straty finansowe powstałe w związku z wprowadzeniem do obrotu maszyn i urządzeń nowych lub używanych, w tym wyremontowanych lub odnowionych przez ubezpieczonego;
- 3) Zakresem ubezpieczenia objęte są wyłącznie koszty enumeratywnie wymienione w tym ryzyku dodatkowym (Klauzuli). Podobnie jak w przypadku ryzyka dodatkowego nr 19, na podstawie ryzyka dodatkowego nr 21 pokrywane są koszty ustalone osobno dla dwóch stanów faktycznych:
 - a) kiedy naprawa wadliwych rzeczy wyprodukowanych lub poddanych obróbce za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń jest możliwa i ekonomicznie uzasadniona – § 25 ust. 4 OWU,
 - b) kiedy naprawa jest niemożliwa lub nie jest ekonomicznie uzasadniona – § 25 ust. 5 OWU;
- 4) Szkody wyrządzone osobom trzecim przez rzeczy wyprodukowane, obrabiane za pomocą wadliwych maszyn i urządzeń wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego, albo szkody w rzeczach poddanych obróbce przez użytkowników tych maszyn i urządzeń, którzy nie mieszczą się w definicji producenta (konsumentów oraz przedsiębiorców nie będących producentami np. świadczących różnego rodzaju usługi dla ludności jak usługi szewskie, krawieckie, naprawcze itp.) będą objęte zakresem OC za produkt, jeżeli przyczyną ich była wada tych maszyn lub urządzeń.

12. Ryzyko dodatkowe nr 25 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe wskutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu (Klauzula nr 25 OC za szkody powstałe wskutek wibracji)

- 1) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 25 przeznaczone jest dla firm prowadzących prace budowlane, których działalność może spowodować szkody rzeczowe powstałe na skutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu w związku z pracami budowlanymi;
- 2) W § 13 ust. 1 pkt 11 OWU znajduje się wyłączenie szkód rzeczowych powstałych na skutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu w związku z pracami budowlanymi. Objęcie ubezpieczeniem szkód rzeczowych wymagać będzie zatem włączenia tego ryzyka dodatkowego (klauzuli) do ochrony ubezpieczeniowej;
- 3) Ubezpieczeniem objęte są tylko szkody wskazane w § 26 w ust. 1 pkt 1 - 3 OWU;
- 4) W Klauzuli tej zrezygnowaliśmy z obowiązku inwentaryzacji obiektów budowlanych;
- 5) Szkody na osobie powstałe na skutek wibracji albo osunięcia się lub osłabienia nośności gruntu wynikłe z prac budowlanych objęte są ochroną w zakresie podstawowym.

13. Ryzyko dodatkowe nr 26a Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych (Klauzula Nr 26a OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych)

- 1) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 26a rozszerza zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych. Klauzula ta jest adresowana głównie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z produkcją, dystrybucją, składowaniem materiałów wybuchowych;
- 2) Fajerwerki są materiałami wybuchowymi. Zatem pomimo, że aktualnie w tytule i treści ryzyka dodatkowego (Klauzuli) brak jest „fajerwerków”, to nadal jest ona przeznaczona także dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą związaną z produkcją, dystrybucją, składowaniem fajerwerków oraz organizujących pokazy sztucznych ogni;
- 3) Zainteresowane tym ryzykiem dodatkowym (Klauzulą) będą także firmy używające materiałów wybuchowych w prowadzonej działalności np. firmy budowlane używające materiałów wybuchowych do prac wyburzeniowych. Należy pamiętać, iż rozszerzenie ubezpieczenia będzie dotyczyć tylko szkód powstałych w następstwie działalności objętej umową ubezpieczenia.

14. Ryzyko dodatkowe nr 27 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody polegające na powstaniu czystej straty finansowej (Klauzula nr 27 OC za szkody mające postać czystych strat finansowych)

- 1) Ryzyko dodatkowe (Klauzula) umożliwia rozszerzenie ubezpieczenia o szkody mające postać czystych strat finansowych. Przez „czystą stratę finansową” należy rozumieć stratę lub utracone korzyści niebędące szkodą na osobie lub szkodą rzeczową (§ 6 pkt 1 OWU);
- 2) Nie należy oferować tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli) podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, dla których szkody polegające na powstaniu czystych strat finansowych są ryzykiem podstawowym;
- 3) Działalnością gospodarczą obarczoną wyjątkowo wysokim ryzykiem roszczeń z tytułu czystych strat finansowych, w odniesieniu do której nie należy oferować tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli) to działalność:
 - a) banków, giełd, firm ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych,
 - b) funduszy inwestycyjnych, funduszy powierniczych, funduszy emerytalnych,
 - c) firm doradztwa finansowego lub gospodarczego oraz zajmujących zarządzaniem,
 - d) firm z branży IT w zakresie tworzenia lub wdrażania systemów informatycznych, oprogramowania jakiegokolwiek rodzaju (patrz § 28 ust. 2 pkt 9 OWU),
Takie firmy mogą zostać objęte ubezpieczeniem w zakresie czystych strat finansowych na podstawie Klauzuli nr 24 przeznaczonej do ubezpieczania podmiotów świadczących usługi informatyczne,
 - e) firm świadczących usługi internetowe, telekomunikacyjne lub inne usługi multimedialne/łączności,
 - f) firm audytorskich,
 - g) w zakresie handlu nieruchomościami, usług turystycznych, marketingowych, reklamowych i szkoleniowych,
 - h) organizowania imprez;
- 4) Ze względu na bardzo duże ryzyko ubezpieczenie powinno być oferowane z ostrożnością i po przeprowadzeniu gruntownej oceny ryzyka. Klauzula ta może być oferowana wyłącznie w ramach podlimitu znacząco niższego od podstawowej sumy gwarancyjnej, w zakresie posiadanych kompetencji.
- 5) Nowością jest objęcie w ramach tego ryzyka dodatkowego szkód w postaci czystej straty finansowej osoby trzeciej w związku z naruszeniem przez ubezpieczonego przepisów o ochronie danych osobowych. Odpowiedzialność PZU w tym zakresie ograniczona jest do kwoty stanowiącej 10%

podlimitu odpowiedzialności ustalonego dla tego ryzyka i nie więcej jednak niż do kwoty 100.000 złotych, na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe powstałe w okresie ubezpieczenia.

15. Ryzyko dodatkowe nr 64 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody z tytułu prowadzenia działalności pomocy drogowej lub autoholowania (Klauzula nr 64 OC z tytułu prowadzenia działalności pomocy drogowej lub autoholowania)

- 1) Zastosowanie tego ryzyka dodatkowego (Klauzuli), z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 2 i 3 OWU, zapewnia pokrycie szkód wyrządzonych w pojazdach w związku z usługą pomocy drogowej oraz holowaniem;
- 2) Jeżeli wykonywane usługi ograniczają się jedynie do transportu (autoholowania) uszkodzonego lub unieruchomionego pojazdu, to nie ma potrzeby włączania ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 9 - OC za szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi.

IV. Klauzule branżowe zawarte w Załączniku do OWU

1. Klauzula nr 4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia ponad sumę gwarancyjną wynikającą z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania tej działalności (Klauzula nr 4 OC przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia – ubezpieczenie nadwyżkowe)

- 1) Klauzula ta reguluje zakres ubezpieczenia przedsiębiorcy wykonującego usługi ochrony osób i mienia i nie trzeba już wprowadzać innych klauzul ubezpieczając odpowiedzialność cywilną z tytułu świadczenia usług ochrony osób i mienia;
- 2) Ubezpieczenie oferowane na podstawie klauzuli nr 4 jest ubezpieczeniem nadwyżkowym, co oznacza, że jest ono zawierane na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę nad sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zawarcie nadwyżkowego ubezpieczenia jest możliwe po uprzednim zawarciu obowiązkowego ubezpieczenia OC w PZU;
- 3) W ramach Klauzuli nr 4 ubezpieczeniem objęte są szkody w:
 - a) mieniu chronionym przez ubezpieczonego,
 - b) pojazdach w pomieszczeniach zamkniętych i dozorowanych,
 - c) gotówce stanowiącej pogotowie kasowe - przez pogotowie kasowe rozumie się zapas gotówki przechowywany w kasie na rzecz codziennych płatności;
- 4) Odszkodowanie z umowy ubezpieczenia nadwyżkowego jest wypłacane pod następującymi warunkami:
 - a) kwota odszkodowania przekracza sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC obowiązkowego, wysokość szkody przewyższa sumę gwarancyjną ubezpieczenia OC obowiązkowego, i
 - b) szkoda objęta jest zakresem dobrowolnego ubezpieczenia OC na podstawie OWU i klauzuli nr 4;
- 5) W Klauzuli nr 4 został zmieniony trigger czasowy umowy z loss occurrence na act committed. Wypadkiem ubezpieczeniowym jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona została szkoda. Warunkiem odpowiedzialności PZU jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia roszczenia;
- 6) Zmiana definicji wypadku ubezpieczeniowego dokonana w Klauzuli nr 4 odnosić się będzie do całej umowy ubezpieczenia zawieranej z przedsiębiorcą, a nie tylko do zakresu ubezpieczenia wynikającego z tej Klauzuli. W przypadku poszerzenia zakresu ubezpieczenia o inne klauzule (np. OC pracodawcy) także do zakresu ubezpieczenia objętego tymi klauzulami będzie miał zastosowanie trigger act committed.

- 7) W systemie Everest dla firm zajmujących się ochroną mienia została przeznaczona specjalna zakładka: Ochrona osób i mienia, w której umieszczone zostało dobrowolne ubezpieczenie OC nadwyżkowe oraz ubezpieczenie OC obowiązkowe.

2. Klauzula nr 16B Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności cywilnej organizatora imprez masowych ponad sumę gwarancyjną wynikającą z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Klauzula nr 16B OC organizatora imprez podlegających obowiązkowi ubezpieczenia)

- 1) Klauzula nr 16B przeznaczona jest do zawierania umów dobrowolnego nadwyżkowego ubezpieczenia OC nad obowiązkowe ubezpieczenie OC organizatora imprez masowych;
- 2) Ubezpieczenie oferowane na podstawie Klauzuli nr 16B jest ubezpieczeniem nadwyżkowym, co oznacza, że jest ono zawierane na sumę gwarancyjną stanowiącą nadwyżkę nad sumę gwarancyjną obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zawarcie nadwyżkowego ubezpieczenia OC krótkoterminowego jest możliwe po uprzednim lub równoczesnym zawarciu obowiązkowego ubezpieczenia OC. Co do zasady ubezpieczenie obowiązkowe powinno być zawarte w PZU z uwagi prostszy proces obsługi szkody, w sytuacji gdy szkoda będzie likwidowana z polisy OC obowiązkowej i nadwyżkowej;
- 3) Zakresem ubezpieczenia są objęte szkody powstałe w następstwie pokazu sztucznych ogni, fajerwerków;
- 4) Odszkodowanie z umowy ubezpieczenia OC nadwyżkowego jest wypłacane pod następującymi warunkami:
 - a) kwota odszkodowania przekracza sumę gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego, wysokość szkody przewyższa sumę gwarancyjną ubezpieczenia obowiązkowego, i
 - b) szkoda objęta jest zakresem dobrowolnego ubezpieczenia na podstawie OWU i Klauzuli nr 16B;
- 5) W Klauzuli nr 16B został zmieniony trigger czasowy umowy z loss occurrence na act committed. Wypadkiem ubezpieczeniowym jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona została szkoda. Warunkiem odpowiedzialności PZU jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia roszczenia. Chodzi o zachowanie spójności ubezpieczenia OC nadwyżkowego z ubezpieczeniem OC obowiązkowym;
- 6) Zmiana definicji wypadku ubezpieczeniowego dokonana w Klauzuli nr 16B odnosić się będzie do całej umowy ubezpieczenia zawieranej z przedsiębiorcą, a nie tylko do zakresu ubezpieczenia wynikającego z tej klauzuli. W przypadku poszerzenia zakresu ubezpieczenia o inne klauzule (np. OC pracodawcy) także do zakresu ubezpieczenia objętego tymi klauzulami będzie miał zastosowanie trigger act committed.

3. Klauzula nr 22 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o czyste straty finansowe powstałe z powodu wad etykiet i opakowań (Klauzula nr 22 OC z tytułu czystych strat finansowych powstałych z powodu wad etykiet i opakowań)

- 1) Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną za czyste straty finansowe poniesione przez osoby trzecie, powstałe z powodu wad etykiet lub opakowań wykonanych i wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego;
- 2) Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na skutek:
 - a) umieszczenia wadliwej etykiety na produkcie przez osoby trzecie,
 - b) zapakowania produktu przez osoby trzecie w wadliwe opakowanie wytworzone przez ubezpieczonego;

Jeśli ubezpieczony błędnie wydrukował etykietę i przekazał ją kontrahentowi, to będzie musiał w ramach rękojmi lub gwarancji wymienić wadliwą etykietę na wolną od wad. Odpowiedzialność PZU

będzie dopiero w wymienionych powyżej sytuacjach, gdy powstaną koszty, które ubezpieczony będzie musiał pokryć osobie trzeciej. Dopóki wadliwa etykieta wyprodukowana przez ubezpieczonego nie zostanie umieszczona przez osobę trzecią na produkcie i nie będzie konieczności jej usunięcia z produktu – nie będzie odpowiedzialności z Klauzuli. Analogicznie w przypadku zapakowania towaru w wadliwe opakowanie – dopóki towar osoby trzeciej nie zostanie umieszczony w wadliwym opakowaniu i nie zaistnieje konieczność przepakowania go, nie będzie odpowiedzialności z Klauzuli;

- 3) Zakres ochrony obejmuje:
koszty:
 - a) zidentyfikowania i wysortowania produktów z wadliwymi etykietami lub które zapakowano w wadliwe opakowania,
 - b) umieszczenia etykiet wolnych od wad na produktach,
 - c) przepakowania lub przelania produktów do opakowań wolnych od wad, oraz straty;
 - d) z tytułu uszkodzenia lub zniszczenia produktów osób trzecich, na których umieszczono wadliwe etykiety lub które zapakowano w wadliwe opakowania wytworzone przez ubezpieczonego,
 - e) utracone korzyści osoby trzeciej spowodowane tym, że produkty nie mogą zostać zbyte lub mogą zostać zbyte tylko po obniżonej cenie;
- 4) Klauzulę nr 22 należy oferować producentom opakowań np. kartonów, osłonek na wędliny lub zakładom poligraficznym dostarczającym producentom etykiety na produkty. Intencją niniejszej Klauzuli jest uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej OC za produkt, wyłącznie dla producentów opakowań i etykiet, którzy te etykiety produkują dla innych producentów produktu finalnego. Klauzula nr 22 nie ma więc zastosowania dla producentów, którzy wprowadzają na rynek produkt wraz z opakowaniem/etykietą (w takim przypadku produkt wraz z opakowaniem stanowi jedną całość).

4. Klauzula nr 24 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone z tytułu świadczenia usług informatycznych (Klauzula nr 24 Klauzula IT)

- 1) Klauzula przeznaczona jest dla firm świadczących usługi informatyczne;
- 2) Zakresem ubezpieczenia na podstawie klauzuli objęte są czyste straty finansowe, szkody rzeczowe i szkody na osobie (w dotychczasowej klauzuli obejmował tylko czyste straty finansowe), wyrządzone z tytułu świadczenia usług informatycznych, określonych w umowie ubezpieczenia, w zakresie ustalonym w niniejszej Klauzuli lub związanych z oprogramowaniem;
- 3) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje m.in.:
 - a) projektowanie, wytwarzanie, dostarczanie, modyfikowanie oprogramowania oraz instalację oprogramowania,
 - b) świadczenie różnych usług informatycznych (np. przetwarzanie danych na zlecenie osób trzecich; konserwację i administrowanie oprogramowaniem wyprodukowanym przez ubezpieczonego; instalację, integrację lub uruchomienie oprogramowania, które nie zostało wytworzone przez ubezpieczonego),
 - c) doradztwo i szkolenia w zakresie oprogramowania.Pełen zakres ubezpieczenia został określony w ust. 1 Klauzuli;
- 4) Z uwagi na duże ryzyko wiążące się z tego rodzaju działalnością Klauzula ta wymaga wnikliwej oceny ryzyka. Nie oferujemy tej klauzuli firmom zajmującym się m.in. wytwarzaniem oprogramowania dla elektronicznego obrotu płatniczego, czynnościami płatniczymi wszelkiego rodzaju, obsługą handlu elektronicznego (E-Commerce) oraz wytwarzaniem, dostarczaniem oprogramowania zabezpieczającego (np. firewall'ów i programów antywirusowych);
- 5) Zwracamy uwagę na istotne wyłączenia w Klauzuli, m. in. nie oferujemy jej klientowi:
 - a) zajmującemu się wytwarzaniem oprogramowania dla elektronicznego obrotu płatniczego, np.:
 - między instytucjami finansowymi, wypłatą lub podjęciem środków pieniężnych,

– niedoborami przy prowadzeniu czynności kasowych, czynnościami płatniczymi wszelkiego rodzaju, np. za pośrednictwem Internetu oraz innych sieci elektronicznej transmisji danych, płatnościami kryptowalutami, obsługą handlu elektronicznego (E-Commerce), sprzeniewierzeniem oraz defraudacją;

b) wytwarzającemu lub dostarczającemu oprogramowanie zabezpieczające (np. firewall'ów i programy antywirusowe).

5. Klauzula nr 68 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej (Klauzula nr 68 OC za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej)

- 1) Szkoda objęta ubezpieczeniem w ramach Klauzuli nr 68 może mieć postać wyłącznie czystej straty finansowej. Szkody takie z uwagi na postanowienie zawarte w § 28 ust. 2 pkt 1 nie są pokrywane w ramach ryzyka dodatkowego (Klauzuli) nr 27;
- 2) Ewentualne szkody na osobie i szkody rzeczowe, będące następstwem niezgodnego z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu władzy publicznej, z zastrzeżeniem innych postanowień OWU, pokrywane są w ramach standardowego OWU;
- 3) Klauzula ta pozwala na objęcie ochroną ubezpieczeniową wyłącznie wykonywanie władzy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to że nie może być stosowana do wykonywania władzy publicznej przez inne podmioty.

6. Klauzula nr 70A Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o koszty poniesione przez ubezpieczonego lub osobę trzecią z tytułu wycofania produktów z rynku (Klauzula nr 70A Koszty wycofania produktów z rynku przez ubezpieczonego lub osobę trzecią)

- 1) Klauzula może zostać oferowana wyłącznie tym klientom, których podstawowy zakres ubezpieczenia obejmuje OC za produkt. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej Klauzuli powszechnie określana jest jako product recall;
- 2) Klauzula nr 70A, obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty poniesione przez ubezpieczonego lub osoby trzecie związane z wycofaniem produktu z rynku;
- 3) Funkcją klauzuli wycofania produktu z rynku jest zwrot kosztów ponoszonych przez ubezpieczonego lub osoby trzecie z tytułu wycofania produktów z rynku, jeżeli doszło do powstania lub istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo powstania szkody na osobie lub szkody rzeczowej na skutek:
 - a) przypadkowego pominięcia, zamiany komponentu lub wprowadzenia substancji w procesie wytwarzania produktów,
 - b) błędu w procesie wytwarzania, mieszania, oznakowania, pakowania, opakowania, przechowywania produktów,
 - c) faktycznej, celowej zmiany i zanieczyszczenia produktów dokonanej przez pracownika ubezpieczonego lub osoby trzecie;
- 4) W innych niż wymienionych powyżej przypadkach, ochrona ubezpieczeniowa nie będzie przysługiwała, np. wycofanie produktu z rynku w skutek przekroczenia daty do spożycia;
- 5) Ochrona obejmuje koszty wycofania wyłącznie tych produktów ubezpieczonego, które zostały wskazane w kwestionariuszu wycofania produktów z rynku;
- 6) Zwrot kosztów wycofania produktów z rynku przysługuje, pod warunkiem, że:
 - a) wada produktu została potwierdzona wynikami badań lub której istnienie należy przyjąć na podstawie innych obiektywnych przesłanek lub
 - b) nastąpiło zarządzenie właściwego organu nadzoru lub

- c) ubezpieczony, w celu spełnienia obowiązku ustawowego, samodzielnie przeprowadzi proces wycofania produktów z rynku i poniesie jego koszty;
- 7) Klient występujący z wnioskiem o rozszerzenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej o Klauzulę nr 70A zobowiązany jest wypełnić kwestionariusz wycofania produktu z rynku i przedstawić procedurę wycofania produktu z rynku.

7. Klauzula nr 75 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w budownictwie

- 1) W ramach tej Klauzuli zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania działalności w budownictwie oraz czynności zawodowych w zakresie projektowania, sprawowania nadzoru autorskiego, kierowania budową lub robotami, o ile te czynności zawodowe nie stanowią samodzielnej usługi, ale są objęte łącznie umową o roboty budowlane. Dotyczy to zatem formuły zamówień publicznych „zaprojektuj i buduj”;
- 2) Klauzula jest przeznaczona jest dla klientów Pionu Klienta Korporacyjnego, którzy w polisach obrotowych lub w polisach pod konkretne kontrakty budowlane potrzebują jednej umowy ubezpieczenia OC obejmującej zarówno odpowiedzialność zawodową z tytułu prac projektowych, jak i odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania prac budowlanych;
- 3) Klauzula ta wprowadza odmienne od OWU regulacje z zakresie następujących kwestii:
- a) czynności zawodowych,
 - b) rezygnacji z praw do regresu do podmiotów powiązanych kapitałowo z ubezpieczonym, inwestora,
 - c) objęcia ochroną ubezpieczeniową inwestora,
 - d) objęcia ochroną szkód w postaci powolnego oddziaływania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, wody, dymu, sadzy, ścieków, zagrzybienia lub działania hałasu,
 - e) produktu trwale połączanego z budynkiem,
 - f) szkód powierzchniowych w klauzuli nr 25.

V. Klauzule dodatkowe nie stanowiące integralnej części OWU

1. Klauzula nr 6A Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w środowisku (Klauzula nr 6A Odpowiedzialność szkody w środowisku)

- 1) Zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność ubezpieczonego w zakresie uregulowanym przepisami ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, wyrządzone w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia. Zakres odpowiedzialności PZU określa klauzula;
- 2) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna i administracyjna ubezpieczonego za zapobieganie szkodom w środowisku i naprawę szkód w środowisku w przypadku powstania bezpośredniego zagrożenie szkodą w środowisku lub powstania szkody w środowisku wywołanej pojedynczym, zaistniałym nagle zdarzeniem powstałym w związku z prowadzoną przez ubezpieczonego działalnością;
- 3) Klauzulę tę można stosować wyłącznie w sytuacji, gdy klient rozszerzył podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko dodatkowe (Klauzulę) nr 6;
- 4) Klauzula oferowana jest na wyraźny wniosek klienta, po dokonaniu dokładnej analizy jego faktycznych oczekiwań co do zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz ustaleniu, że ryzyko dodatkowe (Klauzula) nr 6 jest dla niego niewystarczające. Do oceny ryzyka wymagamy dostarczenia wypełnionego przez klienta kwestionariusza;
- 5) W ramach niniejszej klauzuli wprowadzono trigger ubezpieczeniowy loss manifestation, tj. zmieniono definicję wypadku ubezpieczeniowego obowiązującą w OWU na: pierwsze udokumentowane

stwierdzenie przez ubezpieczonego, organ ochrony środowiska lub inny podmiot bezpośrednio zagrożenia szkodą w środowisku lub szkody w środowisku;

- 6) W przeciwieństwie do podstawowego zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz klauzul dodatkowych, ochroną ubezpieczeniową na bazie Klauzuli nr 6A objęte są również szkody własne ubezpieczonego, na zasadach określonych w § 3 ust. 3;
- 7) Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów kompensacji przyrodniczej zdefiniowanej w art. 75 ustawy Prawo ochrony środowiska, w zakresie w jakim wynikają one z udzielonych zezwoleń dla danego procesu inwestycyjnego lub w części jaką zna inwestor jeszcze przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego;
- 8) Klauzula nr 6A nie stanowi zabezpieczenia określonego w przepisach art. 125 ustawy o odpadach. Nie obejmuje ona roszczeń związanych z wystąpieniem negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku, które zobowiązany byłby uregulować ubezpieczony w przypadku, o którym mowa w art. 131 ust. 4, na rzecz organu, o którym mowa w art. 129 ust. 1 ww. ustawy. Nie pełni ona funkcji lub nie może zastąpić gwarancji ubezpieczeniowej wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku. Ten produkt ubezpieczeniowy oferowany jest przez Biuro Ubezpieczeń Ryzyk Finansowych.

2. Klauzula nr 13 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu

- 1) OWU w zakresie podstawowym nie przewidują ochrony ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa PZU do regresu. Ochronę taką zapewnia Klauzula nr 13. Rozszerzenie ubezpieczenia w ramach tej Klauzuli nie powoduje, iż podwykonawca może być utożsamiany z ubezpieczonym;
- 2) Celem rozszerzenia ubezpieczenia za szkody wyrządzone przez podwykonawców nie jest objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podwykonawców (nie są traktowani jako ubezpieczeni), ale odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone przez podwykonawców i rezygnacja przez PZU z dochodzenia od podwykonawcy zwrotu odszkodowania wypłaconego za wyrządzoną przez niego szkodę;
- 3) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone tylko przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawarł umowy w formie pisemnej. Oryginały tych umów przechowywane są przez ubezpieczonego i w razie szkody pozostają do wglądu PZU.

3. Klauzula nr 28A Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną ustaloną w umowie ubezpieczenia podstawowego (Klauzula nr 28A Nadwyżkowa ochrona ubezpieczeniowa)

- 1) Klauzula przeznaczona jest dla klientów Pionu Klienta Korporacyjnego, którzy wymagają wysokich sum gwarancyjnych na ubezpieczenie swojej działalności;
- 2) Klauzula przeznaczona jest wyłącznie do zawierania umów dobrowolnego nadwyżkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jako nadwyżki ponad inne dobrowolne ubezpieczenie OC. Nie należy jej stosować do dobrowolnego ubezpieczenia nadwyżkowego, które zawierane jest ponad obowiązkowe ubezpieczenie OC (firmy ochrony osób lub mienia, organizatorzy imprez masowych);
- 3) Umowa ubezpieczenia nadwyżkowego jest dodatkową umową ubezpieczenia dającą ochronę ponad sumę gwarancyjną wynikającą z podstawowej umowy ubezpieczenia. Polisa nadwyżkowa będzie miała zastosowanie jeśli wysokość szkody przekroczy sumę gwarancyjną podstawowego ubezpieczenia;
- 4) Klauzula dostępna jest w systemie Everest w rozszerzonym szablonie ubezpieczenia.

4. Klauzula nr 29 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności ponad sumę gwarancyjną o koszty wynagrodzenia ekspertów oraz o koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi (Klauzula nr 29 Koszty wynagrodzenia ekspertów oraz koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi ponad sumę gwarancyjną)

- 1) Klauzula stanowi rodzaj nadwyżkowego ubezpieczenia ponad sumę gwarancyjną wynikającą z umowy ubezpieczenia, w której została ona wprowadzona. Swoim zakresem obejmuje wyłącznie enumeratywnie wskazane koszty i wydatki zgodnie z definicją zawartą w OWU, tj.:
 - a) koszty wynagrodzenia ekspertów powołanych przez ubezpieczonego w uzgodnieniu z PZU, w celu ustalenia okoliczności, przyczyn lub rozmiaru szkody,
 - b) koszty obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi:
 - niezbędne koszty sądowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego lub uprawnionego w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU,
 - niezbędne koszty sądowej obrony ubezpieczonego w postępowaniu karnym, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego i jeżeli PZU zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
 - koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego, oraz koszty opłat administracyjnych, jeśli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego i jeżeli PZU wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów;
- 2) Należy mieć na uwadze, że wyżej wymienione koszty objęte są również podstawowym zakresem ubezpieczenia do wysokości sumy gwarancyjnej. Uruchomienie przedmiotowej klauzuli będzie miało miejsce wyłącznie po wyczerpaniu całej sumy gwarancyjnej.

5. Klauzula nr 71 Postanowienia odmienne w zakresie zmiany pokrycia czasowego (trigger act committed)

- 1) W OWU przyjęto zakres czasowy polisy - trigger loss occurrence, tzn. zakresem ubezpieczenia objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody, które powstały w okresie ubezpieczenia;
- 2) Zastosowanie Klauzuli nr 71 pozwala zmienić obowiązujący w OWU trigger loss occurrence na trigger act committed. Zmiana triggera została dokonana w Klauzuli nr 71 poprzez zmianę definicji wypadku ubezpieczeniowego. W przypadku triggera act committed wypadkiem ubezpieczeniowym jest działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w wyniku którego wyrządzona zostaje szkoda;
- 3) Zmiana pokrycia czasowego odpowiedzialności jest stosowana przy przetargach gminnych, jeśli taki jest obligatoryjny wymóg przetargu, bywa też wnioskowana w przypadku, kiedy w innym zakładzie ubezpieczeń klient posiadał polisę z triggerem act committed;
- 4) W przypadku zmiany triggera na act committed polisy, która wymaga jednocześnie rozszerzenia zakresu terytorialnego poza terytorium RP, należy zastosować jedną z dwóch Klauzul terytorialnych znajdujących się w Wytycznych Underwritingowych;

6. Klauzula nr 71A Postanowienia odmienne w zakresie zmiany pokrycia czasowego (trigger claims made)

- 1) Wprowadzenie niniejszej Klauzuli powoduje zmianę obowiązującego w OWU triggera z loss occurrence na claims made. Wypadkiem ubezpieczeniowym w tym triggerze jest wniesienie po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia lub w okresie dodatkowym roszczenia przeciwko ubezpieczonemu;
- 2) Klauzula 71 A posługuje się charakterystycznymi wyłącznie dla triggera claims made pojęciami:
 - a) roszczenie - jakiegokolwiek pisemne żądanie osoby trzeciej wyrażające zamiar tej osoby przypisania ubezpieczonemu odpowiedzialności za szkodę objętą ubezpieczeniem lub jakiegokolwiek proces lub jakiegokolwiek postępowanie przeciwko ubezpieczonemu lub PZU o odszkodowanie z tego tytułu,

- b) okres dodatkowy - okres następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu ubezpieczenia umowy ubezpieczenia, o ile ubezpieczający nie zawarł z PZU albo innym zakładem ubezpieczeń kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; wszelkie roszczenia zgłoszone w okresie dodatkowym uważane są za zgłoszone w okresie ubezpieczenia bezpośrednio poprzedzającym okres dodatkowy,
 - c) data początkowa - termin wskazany w umowie ubezpieczenia, od którego rozpoczyna się bieg ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez PZU w umowie ubezpieczenia;
- 3) Okres dodatkowy nie powinien przekraczać 36 miesięcy;
 - 4) Warunkiem odpowiedzialności w ramach triggera claims made jest zajście wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia lub w okresie dodatkowym, o ile ma zastosowanie, oraz przed upływem terminu przedawnienia;
 - 5) Zastosowanie triggera claims made wynika w większości wypadków z ubiegania się o ochronę ubezpieczeniową zagranicznych firm lub ich oddziałów.

7. Klauzula nr 73 Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone przez członków władz wspólnoty mieszkaniowej (Klauzula nr 73 OC zarządu wspólnoty mieszkaniowej)

- 1) Ubezpieczeniem objęte są szkody wyrządzone przez członków zarządu wspólnoty wskutek sprawowania stanowiska członka władz wspólnoty mieszkaniowej;
- 2) Szkodą w rozumieniu tej klauzuli jest wyrażony w pieniądzu uszczerbek będący rzeczywistą stratą finansową poniesioną przez Wspólnotę, z wyłączeniem utraconych korzyści oraz szkody rzeczowej i szkody na osobie;
- 3) Klauzula ta posiada swoje specyficzne wyłączenia, m.in. wyłączone są szkody związane z przekroczeniem zakresu udzielonych pełnomocnictw, kompetencji określonych przez Wspólnotę (ust. 4 pkt 1).

VI. Świadczenia przysługujące z umowy ubezpieczenia

W OWU znajdują się postanowienia dotyczące zakresu świadczeń przysługujących z zawartej umowy ubezpieczenia. Poszkodowanemu mogą przysługiwać w ramach odszkodowania zarówno świadczenia jednorazowe, jak i renty. PZU zaspokaja je z obowiązującej sumy gwarancyjnej w następującej kolejności: najpierw świadczenie jednorazowe, potem renty czasowe, a na końcu renty dożywotnie.

VII. Franszyza redukcyjna

- 1) Wypłacane odszkodowanie zmniejszane jest o kwotę franszyzy redukcyjnej, jeśli taka została ustalona w umowie ubezpieczenia;
- 2) Franszyza redukcyjna jest ustalana z uwzględnieniem zasad określonych w OWU i Taryfie składek za ubezpieczenie. Stosowanie franszyzy redukcyjnej jest zalecane, ponieważ eliminuje ona małe szkody z zakresu ubezpieczenia. W przypadku szkód przewyższających jej wysokość, zmniejsza kwotę wypłacanego odszkodowania;
- 3) Dla niektórych działalności lub ryzyk franszyza redukcyjna jest obowiązkowa. Zmniejszenie jej wysokości lub rezygnacja z jej zastosowania w uzasadnionych przypadkach wymaga akceptacji uprawnionego underwritera;
- 4) W § 43 ust. 7 - 10 OWU ustalono zasady potrącania franszyzy redukcyjnej przy wypłacie odszkodowania.

VIII. Warunki szczególne

Warunki szczególne do polisy w systemie Everest można wprowadzić na ekranie Analiza Ryzyka w przeznaczonym do tego polu Warunki szczególne. Wprowadzona treść wydrukuje się na polisie w sekcji Postanowienia dodatkowe. Nie należy umieszczać w tym polu żadnych informacji (do tego służy zakładka Notatki), a jedynie tekst dodatkowej klauzuli, czy dodatkowych postanowień, które mają znaleźć się na polisie.

IX. Zawarcie umowy ubezpieczenia, obsługa umów ubezpieczenia

1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie przekazanych przez Ubezpieczającego informacji niezbędnych do określenia należnej składki. Informacje te są zapisywane w formie elektronicznej w systemie Everest.
2. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba że umowę zawarto na inny okres (może to być okres krótszy lub dłuższy od roku). Kompetencje dotyczące zawarcia umowy na okres dłuższy od roku zostaną określone w odrębnych wytycznych.
3. Zasady płatności składki
 - 1) Składka opłacana jest jednorazowo albo, w uzgodnieniu z PZU składka może zostać rozłożona na raty. Terminy płatności i wysokość kolejnych rat powinny być określone w dokumencie ubezpieczenia. Składki zawsze są wyrażane w złotych. Zobowiązaniem do zapłaty składki jest ubezpieczający;
 - 2) Zapłata składki następuje w formie gotówkowej lub w porozumieniu z PZU w formie bezgotówkowej. Jeżeli zapłata składki albo raty składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego albo przekazu pocztowego, za dzień zapłaty składki uważa się dzień uznania rachunku PZU pełną, wymagalną kwotą. W przypadku zawarcia umowy w systemie direct zapłata składki następuje w formie bezgotówkowej.
4. Zwrot składki
 - 1) W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej;
 - 2) W przypadku odstąpienia przez ubezpieczającego od umowy ubezpieczenia w przewidzianych przepisami prawa terminach (30 dni, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą - 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia na okres dłuższy niż 6 miesięcy), ubezpieczający jest zobowiązany do zapłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim PZU udzielał ochrony ubezpieczeniowej;
 - 3) Zwrot składki przysługuje także w przypadku zajścia wypadku ubezpieczeniowego;
 - 4) Zwrot składki dokonywany jest po uzyskaniu informacji o okolicznościach stanowiących podstawę wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej. Procedurę zwrotu składki regulują odrębne przepisy wewnętrzne PZU.
5. Druki
 - 1) OWU służące do zawierania umów ubezpieczenia otrzymały numer w katalogu formularzy specjalnych:
Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej – nr druku PZU SA 6F01/VI;

- 2) Na potrzeby Obszaru Klienta Korporacyjnego (OKK) zostały zmodyfikowane lub stworzone nowe druki (dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej) mające zastosowanie do zawierania umów ubezpieczenia:
 - a) Wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (PZU SA 6812/VII),
 - b) Kwestionariusz do oceny ryzyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za produkt (PZU SA 6879/IV),
 - c) Kwestionariusz do oceny ryzyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej agencji ochrony osób i mienia (PZU SA 6891/III),
 - d) Kwestionariusz do oceny ryzyka odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności informatycznej (PZU SA 6F08/III),
 - e) Kwestionariusz do oceny ryzyka ubezpieczenia kosztów wycofania produktów z rynku (PZU SA 6893/III),
 - f) Kwestionariusz do oceny ryzyka ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu oraz kosztów związanych z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń (PZU SA 6892/III);
- 3) Polisa generowana jest z systemu Everest;
- 4) W razie zaistnienia takiej potrzeby kwestionariusze mogą być używane także w Obszarze Dystrybucji Detalicznej. W przypadku wniosku klienta o zawarcie ubezpieczeń wymienionych w pkt 2 lit. d i lit. e ich wypełnienie jest obowiązkowe, a w przypadku kwestionariusza wymienionego w pkt 2 lit. f jego wypełnienie będzie obowiązkowe dla Klauzuli nr 6A (Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności za szkody w środowisku).

X. Statystyka

W statystyce dotyczącej produktu ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej (kod produktu 6300) mają zastosowanie zasady określone w Instrukcji Statystycznej wprowadzonej zarządzeniem nr 10/2009 Prezesa Zarządu PZU z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie statystyki ubezpieczeniowej w PZU (z późn. zm.).

XI. Ewidencja księgowa

Ewidencja księgowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej prowadzona jest zgodnie z zasadami ujętymi w Planie Kont dla systemu Oracle Financials.

W Księdze Głównej prowadzonej w systemie Oracle Financials, zapisy dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ogólnej są ewidencjonowane na koncie analitycznym:

Zagregowane konto analityczne w Księdze Głównej	Detaliczne konto analityczne
MN1301M - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej - OC ogólne - KM	MD16310 – OC Ogólna (ubezpieczenie dobrowolne)
MN1302K - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej - OC ogólne dla firm - KK	MD16360 – OC Ogólna (ubezpieczenie dobrowolne) KK
MN1320M - OC Zawodowe - Obowiązkowe - Obowiązkowa OC ochrony osób i mienia - KM	MD16320 – OC Ogólna przedsiębiorcy w zakresie usług ochrony osób i mienia (ubezpieczenie obowiązkowe)
MN1320K - OC Zawodowe - Obowiązkowe - Obowiązkowa OC ochrony osób i mienia - KK	MD16370 – OC Ogólna przedsiębiorcy w zakresie usług ochrony osób i mienia (ubezpieczenie obowiązkowe) KK